

1500374-58.2021.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... não usa drogas e está presa por tráfico de drogas. Contou que faz transfusão de sangue e, certa vez, foi para a enfermaria da penitenciária para realizar exame de sangue, com mais cinco ou seis companheiras. Ficavam das 04h até as 08h para as enfermeiras colherem sangue. Uma das detentas estava passando mal, não sabe o nome dela, ela dizia que estava grávida. Uma amiga, cujo nome não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, ., Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimjec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500374-58.2021.8.26.0663

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Ameaça

Autor

Justiça Pública

Autor do Fato

SIMONE MIRANDA ARAUJO

CONCLUSÃO

Aos 30 de maio de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

SIMONE MIRANDA ARAUJO, já qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, porque, no dia 05/02/2021, por volta das 07h50min, nas dependências da Penitenciária Feminina de Votorantim, situada à Rodovia Raimundo Antunes Soares, nº 1 - Jardim Novo Mundo, neste Município e Comarca, teria ameaçado Viviane Cristina Rocha, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

A vítima representou criminalmente contra a autora do fato, requerendo, em consequência, o prosseguimento do feito (fl. 07).

Havendo notícia, nos autos, de que a acusada já possuía condenação criminal anterior, mostraram-se inviáveis as propostas de transação penal e de suspensão condicional do processo (fl. 134).

Dispensado relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade do delito está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, bem como pelas declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha.

De igual modo, a autoria do delito é certa.

Interrogada na fase policial (fls. 106/107), a ré afirmou que não ameaçou a servidora Viviane, apenas informou a Viviane que seu advogado seria constituído para defendê-la no procedimento disciplinar. Afirmou estar sendo injustiçada a ter que responder procedimento disciplinar, pois, desde sua inclusão, sempre manteve disciplina, não cometendo falta disciplinar.

Em juízo (áudio e vídeo), a acusada afirmou que é solteira, sabe ler e escrever, não usa drogas e está presa por tráfico de drogas. Contou que faz transfusão de sangue e, certa vez, foi para a enfermaria da penitenciária para realizar exame de sangue, com mais cinco ou seis companheiras. Ficavam das 04h até as 08h para as enfermeiras colherem sangue. Uma das detentas estava passando mal, não sabe o nome dela, ela dizia que estava grávida. Uma amiga, cujo nome não se recorda, chamou a agente Diana e esta disse que a detenta não estava grávida "coisa nenhuma" e que ela ficaria ali. Mesmo diante dessa resposta, a ré não fez nada, ficou ali. A funcionária disse que não retiraria a presa de modo algum, mas, após insistirem, colheram o sangue dela e ela retornou para a cela. A funcionária veio com a chefe de plantão, dona Emily, dizendo que a ré a estava desacatando. Elas disseram-lhe que subiria para o castigo. Elas alegaram que foi a ré quem falou sobre a grávida, mas não é verdade, não falou com a funcionária. Ficou no castigo e depois disseram-lhe que não voltaria para o pavilhão, iria para o "bonde", seria transferida. Levou três castigos. Foi para o banho de sol tranquilamente, sozinha, e Viviane disse que "viria de bonde", mas que não sabia para onde iria. Respondeu-lhe que tudo bem. Ela disse que primeiro faria a transfusão de sangue e que depois disso ela seria transferida. Depois da transfusão, ficou dois ou três dias no isolamento e depois foi transferida. Não tinha problemas com a funcionária Viviane. Não sabe explicar por que disseram que foi ela quem "desacatou" a funcionária.

A vítima Viviane Cristina Rocha (áudio e vídeo) relatou que a ré estava fora de controle e dizia que não iria entrar na cela, perguntando à ofendida se esta conhecia o passado dela, dizendo que ela já tinha amarrado funcionário no botijão, já tinha feito funcionária colocar uniforme de preso. Indagada por que a ré teria prometido esse mal à vítima, respondeu que a ré dizia querer o "bonde" dela. Naquele momento, não estava ocorrendo a transferência de nenhuma presa. A ofendida entrou na cela para retirar uma detenta que necessitava de atendimento externo - não era transferência -, e a ré viu essa situação. Nunca tinha sido alvo de ameaças da acusada. Indagada se ela era agressiva com agentes, respondeu que ela já tem histórico comprometido, já teve bastantes passagens pelo castigo, já teve comportamentos indisciplinados dentro da unidade algumas vezes. Depois dos fatos, foi instaurado procedimento interno, que teve como consequência a falta grave. Letícia Soares da Silva é outra funcionária, estava junto e presenciou as ameaças. Nunca teve desentendimento com a acusada. Não tem conhecimento de dependência química da ré.

A testemunha Letícia Soares da Silva (áudio e vídeo) informou que é agente penitenciária. Presenciou o ocorrido. Foram retirar uma reeducanda para atendimento externo, Simone foi até a "gaiola" e começou a dizer que queria o "bonde" dela e perguntou se elas não conheciam o passado dela, que ela já amarrou guarda em botijão de gás, já cortou dedo de guarda, que iria encontrar com funcionárias na Radial e que poderia mandar fazer um "serviço" da cadeia ou da rua. A acusada tinha um comportamento "um tanto indisciplinado". Nunca teve problemas com a ré anteriormente. Foi instaurado um procedimento interno e acredita que a falta tenha sido caracterizada como grave.

Ao final da instrução, verifica-se não haver dúvidas de que a autoria do delito recai sobre a ré.

A ré negou a prática delitiva, não explicando, no entanto, que razões a vítima e a testemunha teriam para, supostamente, acusá-la injustamente.

A ofendida, por sua vez, corroborou integralmente suas declarações prestadas na fase policial e, em consequência, confirmou a ocorrência das ameaças, nos termos narrados na denúncia, sendo corroborada pelos relatos da testemunha Letícia, que estava próxima e presenciou os fatos, tudo conforme transcrito acima.

Ao contrário do alegado pela defesa, as ameaças não se trataram, simplesmente, de palavras ditas no calor de uma discussão, uma vez que a acusada foi enfática ao mencionar que seu envolvimento pretérito com o crime lhe possibilitaria meios para aterrorizar, agredir e, até mesmo, lesionar a vítima diretamente ou por meios de terceiros para que fosse atendido o seu reclamo.

Ademais, o dolo da acusada quanto à prática do crime extrai-se também de sua personalidade, que, conforme registrado na decisão copiada à fl. 85, proferida aos 25/01/2021, ostentava treze faltas graves, não sendo, portanto, de se esperar que a vítima recebesse as ameaças como meras bravatas.

Ademais, as ameaças atemorizaram a ofendida, que acreditava na concretização delas pela acusada, sendo, consequentemente, instaurado procedimento interno para apuração dos fatos, o qual resultou na caracterização de mais uma falta grave pela ré e na instauração da presente ação penal.

Por conseguinte, resta inconteste a prática do ilícito, haja vista as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha ouvida, bem como pelo acima considerado.

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu, nos termos acima expostos.

DOSIMETRIA DA PENA

A ré é múltipla reincidente (processo 6001-91.2006 - fl. 126 - processo 5316-14.2001 - fls. 127/128 - processo 5679-64.2002(110/2002) - fls. 67, 70 e 128 - processo 81/2001 - fls. 67, 70 e 85 - processo 6838-34.2002 (290/2002) - fls. 68, 71 e 129 -, todos com sentença de extinção de pena datada de 20/04/2017 - fl. 83, e processo 2147-28.2015 - fls. 126/127, em cumprimento de pena - fls. 87/88) e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 65/89 e certidão estadual de distribuições criminais de fls. 126/130.

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, agravo a pena no dobro, tendo em vista a múltipla reincidência da acusada), alcançando 02 (dois) meses de detenção. Não há circunstâncias atenuantes a considerar.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e/ou diminuição a considerar. Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando a natureza e consequências do delito, bem como a múltipla reincidência da acusada e a prática constante de faltas disciplinares, a demonstrar que medida em meio mais brando não se mostra suficiente à reprovação de suas condutas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar a ré SIMONE MIRANDA ARAUJO, portadora do RG nº 45414788, filha de CELIA APARECIDA MIRANDA ARAUJO e de PEDRO MIRANDA ARAUJO, nascida em 09/08/1981, como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, razão pela qual a CONDENO ao cumprimento, em regime inicial semiaberto, da pena de 02 (dois) meses de detenção. A múltipla reincidência da acusada impede a concessão das benesses legais.

Por ter respondido ao processo em liberdade por estes autos, concedo à ré a oportunidade de recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 6 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA